ИНГОССТРАХ

**УТВЕРЖДЕНА**

**СПАО «Ингосстрах» 21 августа 2026 г.**

**Директор Департамента корпоративного бизнеса СПАО «Ингосстрах»**

**Мелёхин Д. В.**

# ПРОГРАММА «Страхование от массовых повреждений»

## по страхованию имущества (товаров) Продавца от повреждений, гибели и утраты в период перевозок, технологической обработки и размещения в рамках совершения сделок, связанных с их реализацией через Платформу Ozon.

## 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

В соответствии со ст. 435, 438 ГК РФ СПАО «Ингосстрах» (далее по тексту – Страховщик) в рамках настоящей Программы по страхованию имущества (товаров) Продавца от повреждений, гибели и утраты в период перевозок, технологической обработки и размещения в рамках совершения сделок, связанных с их реализацией через Платформу Ozon (далее - Программа) предлагает Продавцу заключить Договор страхования по форме Приложения №1 на изложенных в Программе условиях.

**Заключение Договора страхования**

Для запуска Программы и заключения Договора страхования между Страховщиком и Продавцами Ozon направляет Уведомление о запуске Программы и размещает информацию о ней на странице https://seller-edu.ozon.ru/.

Страхователь выражает намерение о заключении Договора страхования на условиях Программы в Личном кабинете следующими способами:

а) нажатием кнопки о подключении страхования в Личном кабинете (включение кнопки) – в последующие периоды после запуска Программы;

б) отсутствием отключения кнопки о подключении страхования в Личном кабинете до даты, указанной в Уведомлении о запуске Программы (кнопка осталась включенной), – при запуске Программы на Платформе Ozon.

Страхователь заключает Договор страхования через акцепт. Акцептом Договора страхования является исполнение обязательства по оплате страховой премии (первого страхового взноса) в полном объеме в порядке и в сроки, установленные Программой и Договором страхования. С момента исполнения обязательства по оплате Договор страхования признается заключенным и вступившим в силу.

**Момент исполнение обязательства по оплате страховой премии**

Моментом исполнения обязательства по оплате страховой премии считается момент удержания Ozon в счет уплаты страховой премии соответствующей суммы денежных средств из суммы денежных средств, причитающихся Страхователю по Договорам с Ozon, или из суммы денежных средств, предоставляемых Страхователю Ozon в качестве отсрочки по оплате страховой премии по Договорам с Ozon. Оплата страховой премии производится в безналичном порядке.

**Подписи сторон при заключении Договора страхования и после его заключения при подписании документов**

Подтверждая страхование в рамках настоящей Программы и заключая Договор страхования, в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ Стороны допускают при заключении, изменении, исполнении, расторжении Договора страхования возможность использования факсимильного воспроизведения печати Страховщика и подписи уполномоченного лица Страховщика с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи. Стороны признают равную юридическую силу подписи собственноручной и подписи факсимиле, а также факсимильное воспроизведение печати на документах в указанных выше случаях.

Под подписью Страхователя понимается:
а. исполнение обязательств по оплате страховой премии в полном объёме;
б. клик визуальной кнопки в интерфейсе ЛК на Платформе Ozon, означающей подписание документов, при этом Ozon осуществляет логирование таких кликов и действий.

Проставление печати Страхователя при этом не требуется. Документы, подписанные Страховщиком и Страхователем указанными способами, признаются сторонами надлежащим образом оформленными.

В рамках Программы по Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного Договором страхования события (страхового случая) выплатить страховое возмещение в пределах, установленных Договором страхования страховых сумм и лимитов ответственности.
Форма выплаты страхового возмещения – денежная.
Договор страхования заключается на условиях, содержащихся в Программе.
Исполнение обязательства по оплате страховой премии (страховой взнос) означает, что Страхователь подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями Программы, являющимися частью Договора страхования, что до заключения Договора страхования ему предоставлена информация о его условиях по всем указанным в Программе рискам, все условия Программы и приложений к ней ему разъяснены и понятны. Применение условий Программы обязательно для Страхователя / Выгодоприобретателя.

**Страхователь** – Продавец, заключивший Договор страхования со Страховщиком.
**Продавец** – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ, которые прошли регистрацию на Платформе Агента и заключили Договор для продавцов на Платформе Ozon и/или любой аналогичный договор, по которому указанные лица поставляют и/или передают товары для их последующей продажи на Платформе.

**Страховщик:**
Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ»
Россия, 115035, г. Москва, ГСП-7, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
ИНН: 7705042179
Тел.: +7 (495) 956-55-55
+7 (800) 100-77-55
Email: ozon_korp@ingos.ru

**Агент Страховщика (далее - Агент, Ozon):**
Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения», являющееся владельцем и оператором Платформы Ozon
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6
ИНН: 7704217370

**Выгодоприобретатель:**
Выгодоприобретателем по Договору страхования является Страхователь.

## 2. ТЕРМИНЫ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

**Цена Продавца (Ваша Цена)** – цена товара на Платформе Ozon, установленная Продавцом в Личном кабинете, с учётом акций, если они есть, но без дополнительной скидки, за которую начисляются баллы Ozon.

**Группа компаний «Озон»/ ГК «Озон»** – Международная компания Публичное акционерное общество «Озон», ОГРН 1253900010374 КПП 390001001 (МКПАО «Озон») и все компании (в том числе Ozon), в отношении которых МКПАО «Озон» осуществляет прямой или косвенный контроль.

**Договор с Ozon** - Договор для Продавцов товаров на Платформе Ozon, размещенный по ссылке https://seller-edu.ozon.ru/libra/contract-for-sellers/contract-goods/contract-for-sell-goods-on-ozon или иной договор между Продавцом и Ozon, регулирующие отношения по продаже товара Продавца на Платформе.

**ЛК, Личный кабинет** – персональная страница Продавца на Платформе Ozon, содержащая информацию о Продавце, размещаемых им товарах и о заказах Продавца.

**Партнеры Ozon** — третьи лица, в т.ч. службы доставки, которые Ozon в рамках оказания услуг Продавцу по Договору с Ozon привлекает к исполнению обязательств.

**Платформа, Платформа Ozon** — агрегатор информации о товарах – информационная система (программа для ЭВМ), размещенная на сайте www.ozon.ru и мобильное приложение Ozon (принадлежат и администрируются Ozon), которая предоставляет Продавцам возможность размещать товары с целью продажи, а также получать информацию о заказах. Функции Платформы, доступные Продавцу, определяются Ozon.

**Информационная система Ozon** — используемые Ozon в рамках функционирования Платформы программно-аппаратные комплексы, базы данных, журналы (логи), реестры и иные технические средства учёта и обработки информации, в которых фиксируются операции, статусы, события и расчёты, действия пользователей, а также сведения о товарах, их перемещении, размещении, утрате/повреждении в Периметре Ozon. Сведения, сформированные и зафиксированные в Информационных системах Ozon, являются юридически значимыми, подлежат логированию, презюмируются достоверными, достаточными, полными и исчерпывающими для подтверждения наименования, количества и состояния товара Продавца, находящегося в Периметре Ozon, соответствующих фактов, объёма операций, дат и статусов, и используются для целей определения Объектов страхования, расчётов страховой суммы, страховой премии, страхового возмещения и иных расчетов по Программе, а также для урегулирования событий и взаимодействия со Страховщиком.

**Третьи лица** – любые физические или юридические лица, которые не относятся к Сторонам. Консультанты, аудиторы, государственные органы, брокеры, адвокаты, консультанты и иные специальные участники рынка, привлекаемые для выполнения Договора страхования, однако аффилированные лица сторон, и компании, входящие в Группу компаний «Озон», для целей Программы не относятся к Третьим лицам.

**API-канал** - специально сформированное ИТ-решение между системами Страховщика и Агента с целью обмена информацией.

**ID Продавца (Seller ID)** – индивидуальный номер Продавца, присваиваемый в информационных системах Агента.

## 3. УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

### 3.1. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

**Объектами страхования** по Программе являются имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели) Застрахованного имущества.

**Застрахованным имуществом** (далее – Застрахованное имущество) являются товары (грузы), удовлетворяющие одновременно следующим условиям:

a) которые считаются принятыми и фактически находятся в периметре складов (фулфилмент), складов типа РФЦ, МРФЦ, иных складских комплексов, распределительных центров (РЦ), сортировочных центров (СЦ), пунктов выдачи и приёма заказов (ПВЗ и ППЗ), даркстеров, аптек и ветеринарных аптек Ozon (все вместе - в складских объектах); и/или в процессе транспортировки в любом транспорте (в логистике), и/или в периметре иной складской или логистической инфраструктуры, используемых Ozon и/или привлекаемыми им Партнеров Ozon (далее – Периметр Ozon);
b) в отношении которых оказываются услуги по продаже со Склада Ozon (работа по схеме FBO) или услуги при продаже со склада Продавца (работа по схеме FBS, не включая rFBS, но включая rFBS товары, которые находятся в Периметре Ozon), согласно Договору с Ozon;
c) которые числятся на ID Продавца, указанном в Договоре страхования;
d) на которые Цена Продавца установлена менее 5 000 000 рублей 00 копеек за единицу (на момент расчета страховой суммы).

В соответствии с условием b) застрахованными являются товары (грузы) Продавца с момента поступления в Периметр Ozon или момента принятия товара или грузового места по приемке, акту об излишках (при наличии) или по выгрузке из Информационных систем Ozon статусов, с указанием наименования и количества принятого товара или количества грузовых мест оформленная в форме на усмотрение Ozon. При этом застрахованными также признаются товары (грузы), принятые по Договору с Ozon до даты заключения Договора страхования, реализованные Страхователем (проданные) и возвращённые Покупателем в Периметр Ozon в период действия Договора страхования.

В соответствии с условием c) необходимым документом, подтверждающим нахождение товаров на ID продавца, также является выгрузка из Информационных систем Ozon, предоставленная и оформленная в форме на усмотрение Ozon.

Не являются застрахованными товары (грузы), реализация которых на платформе Ozon запрещена, что установлено Договором с Ozon (при этом если Ozon по соглашению или в порядке уведомления разрешил реализацию и/или размещение и/или доставку определенных категорий Страхователю и/или они фактически находятся в Периметре Ozon, то такие товары (грузы) не являются запрещенными и являются застрахованными), а также являющиеся браком.

**Под утратой (гибелью) товара (груза) понимается** полная физическая утрата товара (груза), включая хищение, **либо** такое его повреждение, при котором восстановление до состояния, пригодного к использованию/реализации по назначению, объективно невозможно или экономически нецелесообразно (когда стоимость восстановления/приведения в товарный вид равна или превышает действительную (рыночную) стоимость товара на дату события или нецелесообразно ввиду невозможности проведения оценки его состояния, характера повреждений и восстановительных работ).

### 3.2. СТРАХОВАЯ СУММА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

**Страховая сумма** – это сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение, которая определяется как совокупная стоимость застрахованного имущества Страхователя по Договору страхования. Страховая сумма для каждой единицы товара (груза) определяется как «Цена Продавца» этого товара (груза) на момент расчета страховой суммы, который осуществляется Ozon ежедневно на основании документа – выгрузки из Информационных систем Ozon, и является актуальной исключительно на дату (в сутки) ее расчета (по московскому времени).
Страховая сумма для каждой единицы товара (груза) не может превышать его действительную стоимость, определенную согласно положениям Договора с Ozon.
При наступлении страхового случая страховое возмещение выплачивается в пределах общей страховой суммы за соответствующие сутки, вне зависимости от распределения стоимости товаров между отдельными объектами (складами, логистикой) на момент события. Распределение страховой суммы по объектам в ежедневной отчетности Агента носит информационный характер и не устанавливает отдельных лимитов ответственности по каждому складу.

**Условие об отсутствии недострахования**

В рамках Программы условия о недостраховании, пропорциональном возмещении не применяются (кроме случаев, указанных в Программе).

Если при наступлении страхового случая страховая стоимость застрахованного имущества в рамках Программы по Договору страхования, находившегося на дату наступления страхового случая на территории страхования, будет более страховой суммы, сумма страхового возмещения будет рассчитана «по первому риску» (то есть без учета отношения страховой суммы к страховой стоимости).

### 3.3. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА

**Максимальный лимит ответственности** Страховщика (максимальная сумма выплаты) по одному случаю равен страховой сумме.
**Лимит ответственности Страховщика (максимальная сумма выплаты) по одному случаю в логистике при транспортировке в одном транспортном средстве в отношении всех товаров, застрахованных разными Договорами страхования, заключенными в рамках данной Программы,** составляет 150 000 000 рублей 00 копеек.

### 3.4. СРОК СТРАХОВАНИЯ

В рамках Программы страхования при условии исполнения обязательства по оплате страховой премии (первого страхового взноса) Страхователь заключает Договор страхования на **срок, равный 1 календарному году**, который будет зафиксирован в Договоре страхования.

По истечении Срока страхования Страховщик выпускает новый Договор страхования на следующий годовой срок при акцепте Страхователя.

### 3.5. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ (ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА)

Периодом страхования (периодом ответственности Страховщика), согласно Программе, является интервал времени, равный суткам, за которые исполнено обязательство по оплате страховой премии. Товар считается не застрахованным в те сутки, за которые страховая премия не была оплачена.

| | |
|---|---|
| | **3.6. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ** |
| | Территорией страхования в рамках Программы являются территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Армения, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Грузии, Туркменистана, исключая территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, территории зон боевых действий, объявленных военных действий и вооруженных конфликтов на территории указанных государств. |
| | |
| | **3.7. СТАВКА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ** |
| | Ставка страховой премии в сутки составляет 0,0115% от страховой суммы за данные сутки (0,0115%*Страховая сумма в сутки), но размер страховой премии не может быть менее 00 рублей 01 копейки. |
| | |
| | **3.8. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОПЛАТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ** |
| | Исполнение обязательства Страхователя по оплате страховой премии производится ежедневно путем удержания Ozon в счет уплаты страховой премии денежных средств, причитающихся Страхователю по обязательствам, возникающим у Страхователя по договорам с Ozon.<br>Удержание страховой премии производится в рублях.<br>Ozon предоставляет Страхователю акт, в котором фиксируется сумма страховой премии, начисленной за отчетный период. Отчетными периодами считается период с 1 по 15 число месяца (Первый отчетный период) и с 16 числа до последнего числа даты окончания месяца (Второй отчетный период).<br>В случае отсутствия поступления страховой премии из-за невозможности её удержания Ozon с Продавца Страховщик в одностороннем порядке приостанавливает страхование по настоящему Договору страхования (техническое отображение приостановки в ЛК обеспечивает Ozon) с 00 часов 00 минут (московского времени) следующего дня.<br>В период приостановления (до возобновления действия) страховая сумма приравнивается к нулю, начисление и списание страховой премии не производится.<br>В случае поступления оплаты действие страховой защиты возобновляется автоматически с 00 часов 00 минут (московского времени) дня, следующего за днем полного погашения Страхователем всей задолженности по страховой премии.<br>При этом Ozon имеет право за свой счет предоставить Страхователю отсрочку уплаты страховой премии, в период которого:<br>а) Действие страхового покрытия продолжается в полном объеме;<br>б) Ozon гарантирует Страховщику уплату страховой премии за период отсрочки независимо от погашения задолженности Страхователем.<br>Если по окончании предоставленной отсрочки задолженность не погашена, действие страхового покрытия приостанавливается с 00 часов 00 минут (по московскому времени) дня, следующего за днем окончания отсрочки. |
| | |
| | **3.9. ФРАНШИЗА** |
| | Франшиза (невозмещаемая Страховщиком часть убытка) не применима и отсутствует. |
| | |
| | **3.10. ВИД ТРАНСПОРТИРОВКИ** |
| | Автомобильным, железнодорожным, авиационным, морским, речным транспортом, а также в смешанном сообщении (мультимодальные/комбинированные перевозки), включая в том числе курьерские доставки.<br>Способ транспортировки перевозимых товаров (грузов) должен соответствовать обязательным нормам и правилам, соглашению сторон или соглашениям Ozon с лицами, которые фактически осуществляют транспортировку товаров.<br>Морские/речные перевозки товаров (грузов) должны осуществляться судами, возраст которых не превышает 35 лет. Перевозки судами возрастом свыше 35 лет подлежат отдельному согласованию со Страховщиком, в ином случае товар, перевозимый на таких судах, считается не застрахованным. |
| | |
| | **3.11. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ** |
| | Страховым случаем является утрата (гибель) Застрахованного имущества, в том числе наступившие вследствие события, обладающего признаками случайности и вероятности, **а также:** пожар, взрыв, стихийные бедствия, меры по спасанию и тушению пожара, крушение/столкновение/ДТП транспортных средств, провала мостов, хищение (кражи, грабежа, разбойного нападения, мошеннических действий) товаров (грузов), перевозимых в транспортном средстве, либо хищение со |

| | |
|---|---|
| | склада при наличии признаков противоправного проникновения и документов компетентных органов, включая намокание вследствие мероприятий по тушению пожара, задымление, запах гари в результате пожара, воздействие воды из водонесущих систем при страховом случае, **за исключением** указанных в перечне случаев, не являющихся страховыми. Указанный в Программе перечень исключений является исчерпывающим. |
| | Страховое покрытие в рамках Программы по Договору страхования распространяется на утрату (гибель) и/или повреждение Застрахованного имущества, произошедшие в результате нарушения температурного режима (влияния температуры) вследствие:<br><br>1) При хранении на складах для застрахованного имущества, находящегося в морозильных и/или холодильных установках (кроме бытовых холодильников):<br>- Аварии оборудования холодильной и/или морозильной установки непредвиденного повреждения оборудования холодильной и/или морозильной установки;<br>- непредвиденных, аварийных отключений электроснабжения, приведших к отключению оборудования холодильной и/или морозильной установки;<br>- Утечки хладореагента из системы охлаждения холодильной и/или морозильной установки.<br><br>2) При перевозках:<br>- В результате остановки рефмашины в результате ее поломки, в т.ч. ее узлов и агрегатов, на срок не менее 12 непрерывных часов при условии, что товар (груз) перевозится на транспорте (рефрижераторе), оборудованном исправными устройствами записи температуры воздуха внутри рефрижератора в период перевозки товара (груза) (самописцы, логгеры).<br>Возмещение вышеуказанных убытков производится при условии, что в течение всей перевозки груза устройство записи температуры (самописец, логгер) находилось в исправном состоянии, все данные (дата, время, температура) непрерывно зафиксированы и хранятся в памяти. В случае возникновения убытка показания устройства контроля и записи температурного режима должны быть предоставлены в страховую компанию.<br>Под рефрижераторной установкой понимается термоизолированный корпус транспортного средства (контейнера) и предусмотренный конструкцией транспортного средства (контейнера) рефрижераторный агрегат.<br>- Выхода из строя систем электроснабжения контейнера, а также поломка основного двигателя транспортного средства, если такая поломка привела к невозможности электроснабжения контейнера.<br>- Повреждения корпуса транспортного средства (контейнера) в результате аварии, крушения, столкновения с транспортными или иными движущимися средствами или неподвижными объектами, дорожно-транспортных происшествий, пожара, взрыва, стихийных бедствий, застрахованных противоправных действий третьих лиц. |
| | Страховое покрытие в рамках Программы по Договору страхования распространяется на ущерб, причиненный в результате терроризма.<br>Под терроризмом подразумевается совершение взрыва, поджога или иных действий (включая, но не ограничиваясь, воздействие или падение пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов и/или их обломков, реактивных систем залпового огня, оперативно-тактических ракетных комплексов, любых видов ракет), создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями.<br>Основанием для признания события страховым случаем в соответствии с настоящим положением Программы является возбуждение уголовного дела по статье 205 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Террористический акт».<br><br>Страховое покрытие в рамках Программы по Договору страхования также распространяется на ущерб, причиненный в результате диверсии.<br>Под диверсией в настоящем положении Программы подразумевается совершение взрыва, поджога или иных действий (включая, но не ограничиваясь, воздействие или падение пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов и/или их обломков, реактивных систем залпового огня, оперативно-тактических ракетных комплексов, любых видов ракет), направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации.<br>Основанием для признания события страховым случаем в соответствии с настоящим положением Программы является возбуждение уголовного дела по статье 281 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Диверсия». |

Согласовано, что все случаи утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества по риску «Терроризм и Диверсия»:
a) вызванные воздействием или падением пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов и/или их обломков, реактивных систем залпового огня, оперативно-тактических ракетных комплексов, любых видов ракет – происшедшие в течение любого периода в течение 6 непрерывных часов, и/или
b) во всех остальных случаях – происшедшие в течение любого периода в течение 72 непрерывных часов,
должны считаться одним событием и поэтому должны приниматься как один убыток или страховой случай.

Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации или Программой страхования.

**3.11.1. Оговорка о 72 часах**

Согласовано, что все случаи гибели, утраты или повреждения имущества, застрахованного по Договору, происшедшие в течение любого периода в 72 непрерывных часа, вызванные штормом, ураганом, наводнением, градом, землетрясением, подвижками грунта, моретрясением, приливной волной или другой сейсмической активностью, извержением вулкана, тропическим циклоном, тайфуном, торнадо или бурей, должны считаться одним событием и поэтому должны приниматься как один убыток или страховой случай.
Для целей вышеупомянутого начала любого такого периода в 72 часа Страхователь должен выбрать время, с которого любой такой период должен начинаться, но никакие два или большее число таких выбранных периодов в 72 часа не должны накладываться друг на друга в случае повреждения имущества по причине события, имеющего большую временную протяженность.

**3.11.2. Расчет страхового возмещения**

Страховое возмещение, подлежащее выплате от Страховщика, рассчитывается в соответствии с формулой размера возмещения, установленной согласно пункту 4. Формула размера возмещения Раздела «Возмещение за утраченные и поврежденные товары Продавца» Договора с Ozon, размещенной по ссылке: https://seller-edu.ozon.ru/libra/contract-for-sellers/contract-goods/contract-for-sell-goods-on-ozon?abt_att=1#4-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

При этом:

- действительная стоимость товара определяется на дату расчета размера возмещения по одному из показателей в соответствии с условиями пункта 4. Формула размера возмещения Раздела «Возмещение за утраченные и поврежденные товары Продавца» Договора с Ozon.
- коэффициент возмещения определяется согласно Разделу «Порядок определения коэффициента возмещения» полного списка комиссий и тарифов, размещенного по ссылке: https://seller-edu.ozon.ru/libra/commissions-tariffs/legal-information/full-actual-commissions#4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Размер Страхового возмещения определяется лишь указанной в данном пункте формулой, действующей на дату расчета размера страхового возмещения, и являющейся исчерпывающей, т.е. не допускается применение Страховщиком дополнительных коэффициентов недостач, брака или иных (статистических и т.д.).

В случае изменения Формулы и условий расчета размера возмещения, указанных выше, Ozon заблаговременно информирует Страховщика о данных корректировках, а также Продавца (Страхователя) в соответствие с условиями Договора с Ozon.

Ozon вправе запросить у Продавца документальное подтверждение размера возмещения (документ, на основании которого приобретался товар, содержащий его стоимость, включая товарные накладные, УПД, отчеты о рыночной стоимости, документы, содержащие сведения о затратах на производство товара Продавцом), а Продавец обязан их предоставить в течение 5 рабочих дней. Ozon проверяет указанные документы и подготавливает для Страховщика расчет с учетом условий раздела «Возмещение за утраченные и поврежденные товары» Договора с Ozon: https://seller-edu.ozon.ru/libra/contract-for-sellers/contract-goods/contract-for-sell-goods-on-ozon#5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

**3.11.3. Возмещение неоспоримой части убытка**

В случае убытка, подлежащего возмещению по Договору страхования, выплата неоспоримой части страхового возмещения по заявленному событию производится по письменному заявлению о выплате страхового возмещения от Страхователя.

Страховщик, получив сведения о размере ущерба, рассчитав часть размера страхового возмещения, обязан произвести выплату соответствующей части убытка в установленный срок, не дожидаясь окончательного расчета по заявленному событию. Выплата производится в порядке и сроки, установленные Программой.

## 3.12. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ, ОГОВОРКИ

Перечень исключений (и оговорок) из страхового покрытия, перечисленных в п.3.12.1 – 3.12.6 Программы, является закрытым и исчерпывающим.

**3.12.1. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению ущерб, причиненный застрахованному имуществу, который наступил вследствие следующих причин (первопричин в цепочке / последовательности событий):**

1) Управляемой или неуправляемой ядерной реакции, радиоактивного излучения/заражения/загрязнения, прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва, радиации или, связанных с любым применением атомной энергии и использованием расщепляемых материалов, независимо от того, вызваны ли они застрахованными событиями или нет;
2) Воздействия любого химического, биологического, биохимического или электромагнитного, или ядерного оружия;
3) Естественного износа застрахованных товаров (грузов) или постепенной потерей ими своих качеств или полезных свойств;
4) Коррозии, окисления, ржавления, изменения цвета товара (груза), плесени, грибка, бактерий, брожения, самовозгорания (кроме случаев возникновения пожара), гниения, отпотевания товара (груза), согревания, усушки, утруски, испарения или иных естественных и особых свойств застрахованного товара (груза);
5) Влияния температуры и/или влажности трюмного/складского воздуха, и/или подмочки товара (груза), если первопричиной убытка не являются воздействие огня, воды, стихийных бедствий и нарушение целостности кузова;
6) Мошенничества при хранении товара (груза) на складе/ПВЗ/СЦ/РЦ, пропажи застрахованных товаров (грузов), их недостачи, произошедшей в результате хищения, растраты, присвоения, кражи, совершенной без взлома, если отсутствуют доказательства проникновения в помещение, транспортное средство и/или вскрытия помещения, транспортного средства, в котором находились застрахованные товары (грузы) (исчезновение), в том числе обнаруженные при проведении инвентаризации. При этом, хищение всего или части товара (груза), перевозимого в транспортном средстве в результате мошеннических действий, а также, когда указанные в настоящем подпункте убытки произошли в результате наступления внезапного и непредвиденного события, признаваемого страховым случаем по условиям Программы, считаются застрахованными;
7) Недостачи товаров (грузов), кроме хищения, подтвержденного правоохранительными органами;
8) Загрязнения застрахованных товаров (грузов) вредными веществами. При этом, загрязнение, произошедшее в результате наступления внезапного и непредвиденного события, признаваемого страховым случаем по условиям Программы, считается застрахованным.
9) Повреждения товара (груза) червями, грызунами или насекомыми, птицами, а также продуктами их жизнедеятельности;

10) Штрафы, неустойки, пени или иные штрафные санкции в денежной форме в соответствии с законодательством или иными распоряжениями властей, действующими на территории страхования;
11) Любые косвенные убытки. При этом, косвенные убытки, возникшие в следствие общей аварии, подлежат возмещению;
12) Повреждение, гибель, утрата товара (груза) при перевозке, произошедшие при погрузке-выгрузке, падении, перемещении внутри транспортного средства во время движения и стоянки, при вибрации и тряске при транспортировке, при неисправности транспортного средства, если событие не оформлено (зарегистрировано) как ДТП, крушение, столкновение перевозочного средства, общая авария судна;
13) Повреждение, гибель, утрата товара (груза) по причинам грубого или неквалифицированного обращения с товаром (грузом) (удары, броски);
14) Неплатежеспособности или невыполнения денежных обязательств (дефолта) владельцев, менеджеров, фрахтователей или операторов транспортных средств;
15) Нарушений в работе электронных/электрических схем, механических неполадок, если они не явились следствием повреждений, причиненных товару (грузу) и/или упаковке во время его нахождения в Периметре Ozon;
16) Неопознанные излишки товара (груза);
17) Доставки товара (груза) на лихтерах, баржах, понтонах и других подвозных судах, если пользование такими судами не является обычным по местным условиям;
18) Сколов, царапин, вмятин, скручивания, изгибов, искривления, не возмещаются (не застрахованы) также расходы по перекрашиванию, если отсутствует упаковка товара (груза) (упаковка иная, чем картонные коробки/ящики) и такие убытки не явились следствием повреждений, причиненных товару (грузу) во время его нахождения в Периметре Ozon в результате: пожара, взрыва на перевозочном средстве, крушения или столкновения наземных перевозочных средств (при авто и ж/д перевозке), удара о подвижные или неподвижные предметы (при авто и ж/д перевозке), перевертывания перевозочного средства (при авто и ж/д перевозке), ДТП при перевозке товара (груза) автомобильным перевозочным средством, схода с рельсов железнодорожных перевозочных средств, крушения или столкновение судов и удара их о неподвижные или плавучие предметы, посадки судна на мель, повреждения судна льдом, крушения, падения или столкновения самолетов и удара о подвижные или неподвижные предметы.
19) Любых инфекционных заболеваний, вирусов, бактерий, паразитов;
20) Для труб: сколов, царапин, вмятин, скручивания, изгибов, искривления, деформации труб, а также повреждения концов труб, если такие убытки не явились следствием повреждений, причиненных товару (грузу) во время его нахождения в Периметре Ozon в результате: пожара, взрыва на перевозочном средстве, крушения или столкновения наземных перевозочных средств (при авто и ж/д перевозке), удара о подвижные или неподвижные предметы (при авто и ж/д перевозке), перевертывания перевозочного средства (при авто и ж/д перевозке), ДТП при перевозке товара (груза) автомобильным перевозочным средством, схода с рельсов железнодорожных перевозочных средств, крушения или столкновение судов и удара их о неподвижные или плавучие предметы, посадки судна на мель, повреждения судна льдом, крушения, падения или столкновения самолетов и удара о подвижные или неподвижные предметы;
21) Для товаров (грузов) из древесины, леса: сколов, царапин, вмятин, загрязнения / повреждения поверхности другими грузами/веществами, посинения, изменения цвета, растрескивания, деформации, а также в результате повреждения груза крюками, маслом, водой, если такие убытки не явились следствием повреждений, причиненных товару (грузу) во время его нахождения в Периметре Ozon в результате: пожара, взрыва на перевозочном средстве, крушения или столкновения наземных перевозочных средств (при авто и ж/д перевозке), удара о подвижные или неподвижные предметы (при авто и ж/д перевозке), перевертывания перевозочного средства (при авто и ж/д перевозке), ДТП при перевозке товара (груза) автомобильным перевозочным средством, схода с рельсов железнодорожных перевозочных средств, крушения или столкновение судов и удара их о неподвижные или плавучие предметы, посадки судна на мель, повреждения судна льдом, крушения, падения или столкновения самолетов и удара о подвижные или неподвижные предметы;
22) Утечки, розлива, россыпи товара (груза), произошедших при невыясненных обстоятельствах в результате разрыва/надрыва, боя, лома, повреждения, негерметичности и других повреждений тары/упаковки, по которым зафиксирована следующая причина утилизации в Информационной системе Ozon по учету движения товаров: «Вы не забрали в срок», «Поврежденные из-за упаковки», «Автоутилизация товаров со стока», в том числе выявленные при приемке товара

(груза) Покупателем или при приёмке товара (груза) на складе Ozon после его возврата от Покупателя, по которым зафиксированы следующие причины утилизации в Информационной системе Ozon: «Пролились/просыпались из-за упаковки», «Автоутилизация возвратов и отмен», и «Повреждённые, были у покупателя».

**3.12.2. Оговорка об исключении военных рисков**

Несмотря на любое положение настоящего договора, не является страховым случаем по настоящему договору и исключается убыток, ущерб, расходы или издержки любого рода, прямо или косвенно связанные, являющиеся результатом или возникшие в связи с нижеследующими событиями, независимо от наличия любых других причин или событий, которые одновременно или в любой последовательности могли повлиять на убыток:

a) война, вторжение, военные действия и военизированные операции (вне зависимости от объявления войны), действия военной или узурпированной власти, действия иностранных врагов, военный/вооруженный конфликт, агрессивные действия военного характера, контртеррористические операции и мероприятия, военные сборы, маневры и/или иные военные мероприятия, операций и их последствий, боевых учений, а также осуществление войсками, воинскими формированиями, специальными формированиями, иными вооружёнными подразделениями функций по поддержанию мира (выполнению задач по обеспечению безопасности и защите граждан);

b) гражданская война, мятеж, восстание, гражданские и/или народные волнения, массовые беспорядки, забастовка, военное восстание, бунт, революция, военный переворот или захват власти, военное или осадное положение;

c) конфискация, национализация, изъятие, задержания, удержания (блокировки), мобилизация, захват, присвоение, реквизиция, уничтожение или повреждение, арест товаров(грузов), железнодорожного транспорта, судна, иных средств и видов транспорта, контейнера(ов) или груза любым правительством (гражданским, военным или существующим de facto) или по его приказу, государственными или местными органами власти, действием военных властей или сил, незаконно захвативших власть или организаций любых стран по любой причине, а также попытками их совершения и их последствиями.

Страхование объекта (товаров(грузов), а также связанных с товаром (грузом) убытков и расходов) прекращает свое действие с момента реквизиции или конфискации властями, или организациями любой страны такого объекта.

d) действия вооруженных сил, правоохранительных органов, народного ополчения Российской Федерации в рамках проведения специальных военных операций или антитеррористических операций.

e) пиратских действий.

Во избежание разночтений к указанным выше событиям относится поражение/уничтожение застрахованного имущества, в том числе в результате:

- целенаправленного взрыва/подрыва любым устройством, если он прямо или косвенно произошел в результате событий, указанных в пунктах a – e настоящей оговорки;
- применения, воздействия или падения пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов военного назначения и/или их обломков, боевой авиации, реактивных систем залпового огня, оперативно-тактических ракетных комплексов, любых видов баллистических ракет, задействованных в проведении военных или специальных операций, маневров или иных военных мероприятий;
- применения любых видов вооружения вследствие срабатывания систем противовоздушной обороны, в том числе падения отдельных элементов зенитной управляемой ракеты (фюзеляж, оперение, двигатель, боевая часть, аппаратура наведения, гироприборы, источники питания и иные детали);
- запуска и/или попадания всех видов ракет, снарядов любого рода, пуль, гранат, иных средств поражения живой силы и техники и их осколков, обломков и поражающих элементов, если они прямо или косвенно произошли в результате событий, указанных в пунктах a – e настоящей оговорки;
- обстрела из любого оружия, если он прямо или косвенно произошел в результате событий, указанных в пунктах a – e настоящей оговорки;
- детонации мин, снарядов, боеприпасов и иного вооружения, если она прямо или косвенно произошла в результате событий, указанных в пунктах a – e настоящей оговорки;
- падения гражданских летательных аппаратов (пилотируемых или беспилотных), стратостатов, зондов и иных летательных аппаратов и/или летающих объектов и/или их частей и/или грузов, если оно прямо или косвенно произошло в результате событий, указанных в пунктах a – e настоящей оговорки;

- наезда военной, специальной или иной техники и транспортных средств, используемой при выполнении любых операций или мероприятий военного, или контртеррористического характера, ведения боевых действий и/или действий по подавлению бунта, мятежа, восстания и/или по поддержанию правопорядка;
- воздействия надводных и подводных беспилотных (дистанционно управляемых) аппаратов, если оно прямо или косвенно произошло в результате событий, указанных в п.п. а – е настоящей оговорки;
- воздействия шумовой и взрывной волны, если оно прямо или косвенно произошло в результате событий, указанных в п.п. а – е настоящей оговорки;
- утечки или рассеивания любых загрязняющих или отравляющих веществ (жидких, твердых, газообразных), если оно прямо или косвенно произошло в результате событий, указанных в п.п. а – е настоящей оговорки;
- военных преступлений и мародерства.

Указанные исключения (п.п. а – е) применяются как в случаях прямого воздействия на объект, так и в случаях, когда описанные в настоящем разделе события являются первопричиной цепочки (последовательности) событий, повлиявших впоследствии на причинение вреда имуществу (дальнейшие поломки, выход оборудования из строя и т.д.), даже если первоначальное событие, явившееся первопричиной дальнейших событий, повлекших причинение вреда имуществу, произошло вне территории страхования.

Если какая-либо часть настоящего положения окажется недействительной или не имеющей юридической силы, оставшаяся часть настоящего положения остается в полной силе и действии.

Несмотря на положения вышеуказанной оговорки об исключении рисков, если событие, в результате которого произошла гибель (утрата) или повреждение застрахованного имущества, классифицируется уполномоченными государственными органами как террористический акт (205 УК РФ) или диверсия (281 УК РФ), то такое событие считается застрахованным, и убытки, вызванные данным событием, возмещаются согласно условиям Программы.

**3.12.3. Исключение скрытого военного риска**

Не является страховым случаем и не подлежит возмещению утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества, а также любые убытки, расходы или издержки любого рода, прямо или косвенно связанные с воздействием боеприпасов, включая снаряды, мины, торпеды, бомбы, либо иных устройств или орудий войны, в том числе тех, которые остались после проведения специальных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб, иных устройств или орудий войны уполномоченными государственными органами, в т.ч. в случае, если соответствующим органом был выдан официальный документ о безопасности местности.

**3.12.4. Исключение кибер-рисков**

Несмотря на любое положение, не соответствующее Программе, Договору страхования или любому Дополнительному соглашению к нему, Программа исключает любые:
1.1. Киберубытки, если только они не подпадают под действие положений пункта 2 настоящей оговорки;
1.2. Убытки, ущерб, ответственность, претензии, затраты, расходы любого характера, прямо или косвенно вызванные, способствующие, вытекающие, возникшие в результате или в связи с любой невозможностью использования, уменьшением функциональности, ремонтом, заменой, восстановлением или воспроизведением любых Данных, включая любую сумму, относящуюся к стоимости таких Данных, независимо от любой другой причины или события, способствующего этому одновременно или в любой другой последовательности.
2. С учетом всех положений, условий, ограничений и исключений Программы страхования или любого Дополнительного соглашения к нему, Программа покрывает физическую потерю или физический ущерб имуществу, застрахованному по Программе, вызванные непосредственно Киберинцидентом или Кибератком, которые привели к пожару, взрыву, повреждению водой из водонесущих систем.
3. Настоящая оговорка имеет превалирующее значение и, если её положения полностью или в части противоречат любой другой формулировке Программы, Договора страхования или любого Дополнительного соглашения к нему, имеющему отношение к Киберубыткам или Данным или Устройствам обработки данных, применяются условия настоящей оговорки, которые заменяют такие формулировки.

4. **Определения:**

4.1. Киберубыток означает любой убыток, ущерб, ответственность, претензии, затраты или расходы любого характера, прямо или косвенно вызванные, способствующие, вытекающие из или возникшие в результате или в связи с любым Кибератом или Киберинцидентом, включая, но не ограничиваясь, любые действия, предпринятые в целях контроля, предотвращения, пресечения или устранения любого Кибераката или Киберинцидента.

4.2. Кибератак означает несанкционированное, злонамеренное (умышленное) или преступное действие или серию связанных несанкционированных, злонамеренных (умышленных) или преступных действий, независимо от времени и места, или их угрозу или мистификацию, включающую доступ к, обработку, использование или эксплуатацию любой Компьютерной системы.

4.3. Киберинцидент означает:

a) *любую ошибку или упущение или серию связанных ошибок или упущений, затрагивающих доступ к, обработку, использование или эксплуатацию любой Компьютерной системы*
*или*

b) *любую частичную или полную неработоспособность или отказ или серию связанных частичной или полной неработоспособности или отказов доступа, обработки, использования или эксплуатации любой Компьютерной системы.*

4.4. Компьютерная система означает: любой компьютер, аппаратное обеспечение, программное обеспечение, коммуникационная система, электронное устройство (включая, но не ограничиваясь этим, смартфон, ноутбук, планшет, носимое устройство) сервер, облако или микроконтроллер, включая любую аналогичную систему или любую конфигурацию из вышеперечисленного и включая любое связанное устройство ввода, вывода, хранения данных, сетевое оборудование или резервный объект, который принадлежит или управляется Страхователем или любой другой стороной.

4.5. Данные означают: информацию, факты, понятия, код или любую другую информацию любого рода, которая записывается или передается в форме, подлежащей использованию, доступу, обработке, передаче или хранению Компьютерной системой.

4.6. Устройство обработки информации - любое застрахованное договором страхования имущество, на котором может храниться Информация, но не сама Информация.

По условиям Программы в любом случае не подлежит возмещению стоимость информации (данных), принадлежащей какому-либо лицу, даже если информация в результате события, предусмотренного договором, не может быть воссоздана, собрана или смонтирована.

**3.12.5. Оговорка об исключении умысла**

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы Страхователю / Выгодоприобретателю, если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя / Выгодоприобретателя.

Страхователь / Выгодоприобретатель признаются действующими умышленно, если их руководящий сотрудник, представитель, или лицо, имеющее иные полномочия действовать в интересах Страхователя или Выгодоприобретателя, а также лицо, действовавшее хотя и от собственного имени, но с ведома и в интересах Страхователя или Выгодоприобретателя, умышленно совершит действия, ведущие к возникновению страхового случая.

**3.12.6. Дополнительно**

Также не являются страховыми случаями, и Страховщик не несет ответственность за убытки:

а) возникшие до начала периода ответственности Страховщика;

б) возникшие после окончания срока действия Договора страхования и/или окончания периода ответственности Страховщика в рамках Программы страхования.

**3.13. Отказ от суброгации**

Страховщик отказывается от предъявления суброгационных требований к:

a) компаниям ГК «Озон», Ozon; к физическим/юридическим лицам, если они являются учредителями или акционерами Ozon, его филиалом или представительством либо аффилированным с Ozon лицом;

b) компаниям (лицам), в том числе управляющей компании, подрядчикам, (суб)арендодателям и (суб)арендаторам (за исключением (суб)арендаторов на объектах типа «ФФ» (фулфилменты)) (включая их сотрудников), имеющим с Ozon договоры, предусматривающие отказ от предъявления суброгационных требований к указанным компаниям (лицам),
за исключением тех случаев, когда ущерб возник в результате умысла указанных компаний (лиц);

с) компаниям (лицам), являющимися ПВЗ или ППЗ Ozon (Пункты выдачи заказов, Пункты приема заказов или иные пункты, владельцами которых заключен с Ozon договор для Владельцев пунктов выдачи заказов) (включая их сотрудников или иные лица, выполняющие рабочие функции по иным договорам), а также при сумме убытка по Договорам страхования, выпущенным в соответствии с Программой страхования, менее 50 000 000.00 руб. к Партнерам Ozon (за исключением лиц, осуществляющих транспортно-экспедиционную деятельность),
за исключением тех случаев, когда ущерб возник в результате умысла указанных компаний (лиц).

## 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

### 4.1. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ТОВАРОВ (ГРУЗОВ) НА СТРАХОВАНИЕ

При условии подключения страхового покрытия по условиям Программы в Личном кабинете Продавца, Ozon ежедневно онлайн (через API-канал) направляет информацию по страховым суммам и страховой премии за текущие сутки (по московскому времени), а именно:

а. Дата (календарные сутки), за которую получена страховая премия (взяты остатки товаров Страхователя на стороне Ozon);
б. ID Продавца;
в. Идентификаторы складов, на которых находятся товары Страхователей;
г. Страховые суммы по товарам (грузам) Страхователей по складам (отдельно по каждому складу) и логистике (общей суммой);
д. Страховая премия по каждому Страхователю по складам и логистике.

Страховщик онлайн через API-канал подтверждает получение информации по страховым суммам и страховой премии Страхователей за текущие сутки. С момента подтверждения получения информации Страховщиком товары (грузы) Страхователей считаются принятыми на страхование в соответствии с условиями настоящей Программы.
При этом в случае возникновения возможных технических ошибок и сбоев возможны корректировки ранее направленных страховых сумм в срок не позднее 30 дней, следующих за застрахованным днем, по которому передаются корректировки.
При внесении корректировок производится перерасчет страховой премии:
- в случае если страховая сумма была увеличена по сравнению с изначально заявленной страховой суммой, Страхователем доплачивается премия, рассчитанная как произведение действующей ставки страховой премии по настоящему Договору страхования и разницы, на которую страховая суммы была увеличена;
- в случае если окончательная страховая сумма меньше изначально заявленной, излишне уплаченная страховая сумма подлежит зачету в счет будущих периодов или возврату Страхователю в зависимости от технических возможностей Ozon.

Ozon не освобождается от обязанности предоставления информации по страховым суммам, даже если к моменту получения такой информации возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала.

Страховщик вправе запросить у Ozon уточняющие данные по страховым суммам и премиям в срок не позднее 30 дней, следующих за застрахованными сутками. Если Ozon не предоставит Страховщику по его запросу уточняющие данные о стоимости товаров (грузов) за запрашиваемые сутки в течение 10 рабочих дней, страховая сумма считается равной последней переданной сумме за соответствующие сутки. Обязательства Страховщика не могут превышать эту сумму.

В случае отсутствия технической возможности передать информацию о страховых суммах по товарам (грузам), передаваемых на страхование онлайн (через API-канал), допускается передача данных посредством отправления информации на бумажном носителе, SFTP-канал или через электронную почту Страховщика.
Информация о страховых суммах направляется Страховщику любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт и время ее передачи, в том числе посредством электронной почты по адресам, указанным в Программе или Договоре страхования.

### 4.2. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

При наступлении страхового случая Ozon обеспечивает информационное взаимодействие между Страхователем и Страховщиком, в том числе по уведомлению о событии, имеющим признаки страхового случая, подготовку, сбор и передачу документов по вопросам урегулирования убытков и выплаты возмещения Страхователям.

Уведомление о событии, имеющим признаки страхового случая, направляется Ozon Страховщику при первой разумной возможности, но в срок не более 15 дней с момента получения сведений о его наступлении. Указанное уведомление о событии, имеющим признаки страхового случая, направляется Страховщику посредством телефонной, почтовой связи или через API-канал.

При этом, если Страхователю стало известно о наступлении страхового события, то он вправе отправить об этом уведомление в ЛК.

В случае невозможности установления даты убытка при страховании товара (груза) в логистике по настоящему Договору страхования датой убытка считается дата обнаружения ущерба при принятии товара (груза) в пункте назначения. Если товар (груз) в пункт назначения доставлен не был, датой убытка считается дата отгрузки товара (груза) из пункта отправления.

**При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщику должны быть предоставлены следующие документы:**

1. Заявление о выплате страхового возмещения в СПАО «Ингосстрах» от Страхователя/Выгодоприобретателя, содержащее описание, размер требования и банковские реквизиты - предоставляется после принятия Страховщиком решения по заявленному событию о признании случая страховым;
2. Данные о сумме страхового возмещения Страхователю, размер которой рассчитан Ozon по формуле и порядку расчета стоимости возмещения, указанным в п. 3.11.2. настоящей Программы;
3. Если размер возмещения был рассчитан не по формуле, а по запрошенным Ozon у Продавца документам, которые подтверждают стоимость товара, то предоставленные Продавцом документы;
4. Страхователь подтверждает и заверяет Страховщика о наличии имущественного интереса при заключении договора страхования и при его исполнении. При этом Страховщик вправе запросить документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя только при отсутствии информации, позволяющей идентифицировать товар со Страхователем.
   Заключая настоящий договор, Страхователь подтверждает (заверяет) достоверность и полноту сообщенных им Страховщику данных (сведений). Страховщик полагается на заверения, данные Страхователем в настоящем Договоре, при заключении и исполнении настоящего Договора. В случае, если будет установлено, что указанные заверения не соответствуют действительности, Страховщик вправе применить последствия, предусмотренные ст. 431.2, 944 ГК РФ;
5. Документы из компетентных органов, подтверждающие факт реализации заявленного события (в том числе факт «пожар», факт «стихийные бедствия», ДТП и прочее). Наличие данных документов является обязательным при заявлении убытков для товаров (грузов), произошедших при перевозке;
6. Акты, составленные по факту происшествия, с указанием причин и обстоятельств события (известных на момент составления Акта), места и времени происшествия, действий, предпринятых по факту события, описанием поврежденного имущества, предполагаемым виновником события и/или организаций в зоне ответственности которых находятся системы, аварии на которых привели к событию, и иными подробностями происшествия, известными на момент составления Акта, составленный лицами/организациями, участвующими в событии:
   - Ozon и (если применимо) участвующим в событии иным лицом, а именно собственником помещения/здания и/или управляющей компанией и/или ПВЗ и/или перевозчиком,
   - или только Ozon при отказе перевозчика и/или собственника помещения/здания и/или управляющей компанией и/или ПВЗ или иных ответственных лиц от подписания Акта, при наличии в самом акте соответствующих отметок Ozon об отказе от подписи второй стороной;
7. Сведения о перевозке внешним перевозчиком (транспортная накладная или договор на перевозку, или заявка на перевозку, или поручение экспедитору, или экспедиторская расписка, или для пешего курьера информация о задании из приложения Ozon) — в случае перевозки груза перевозчиком, привлечённым Ozon;
8. Документы правоохранительных органов – талон-уведомление или копия заявления по факту хищения товара, или постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения (при хищении / недостаче);
9. Справка Ozon, содержащая перечень поврежденных товаров и реквизиты Актов, по которым списаны перечисленные товары из Информационных систем Ozon (подписанная Ozon);

10. Данные учета записи температуры в пути (термограмма) – при наступлении случая при перевозках в результате нарушения температурного режима (влияния температуры) вследствие остановки рефмашины в результате ее поломки по п. 3.11.

Вышеуказанный перечень документов является исчерпывающим, в том числе для целей последующей реализации права Страховщика на суброгацию.

Срок принятия решения по заявленному событию о признании (не признании случая страховым) составляет 10 рабочих дней с даты получения Страховщиком последнего документа из перечня, указанного выше (за исключением Заявления о выплате), достаточного для принятия Страховщиком решения о признании (не признании случая страховым) и расчета размера возмещения.
Документы по заявленному событию направляются от Ozon Страховщику через установленные Страховщиком с Ozon каналы передачи данных.

Срок оплаты страхового возмещения Страховщиком составляет 10 рабочих дней после принятия Страховщиком решения о выплате страхового возмещения или с момента, когда Страховщик должен был рассмотреть документы и принять указанное решение, и получения Заявления о выплате страхового возмещения от Страхователя/Выгодоприобретателя. Обязанность по выплате страхового возмещения считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Страховщика.

В случае оплаты возмещения ущерба Страхователю (Выгодоприобретателю) третьими лицами после получения Страхователем страховой выплаты от Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется вернуть оплаченное страховое возмещение Страховщику в размере соответствующей части возмещенного ущерба.
В случае получения Страхователем (Выгодоприобретателем) компенсации от Ozon (или иных третьих лиц), размер страхового возмещения уменьшается на сумму покрытого ущерба.

Также для Сторон договора имеют юридическую силу, аналогичную оригиналам документов, электронные образы документов, необходимых для принятия решения о признании случая страховым, направленные в виде файлов.

Если совокупный размер ущерба по одному случаю в одном транспортном средстве в отношении всех застрахованных товаров разными Договорами страхования, заключенных в рамках данной Программы, превысит установленный п.3.3 лимит, то выплата страхового возмещения производится в следующем порядке:
1. Лимит ответственности по п. 3.3. делится на совокупный ущерб по Договорам страхования по данному транспортному средству, определяя коэффициент выплаты;
2. Размер ущерба по каждому Договору страхования в данном транспортном средстве определяется с учетом рассчитанного коэффициента выплаты в пп.1, но не более лимита по конкретному Договору страхования.

### 4.3. СТРАХОВАНИЕ ТОВАРОВ НА ПЕРИОД НЕОПРЕДЕЛЕННОГО СТАТУСА

Товары (грузы), по которым после наступления события отсутствует подтверждённая информация об их фактическом состоянии и/или местонахождении в периметре складов, инфраструктуры, логистики и других объектов Ozon или в периметре Партнеров Ozon, либо поврежденные и/или находящиеся в процессе осмотра/сортировки/ремонта/утилизации, окончательный статус которым ещё не присвоен (неопределенный статус), признаются застрахованными.
В случае события, повлекшего либо повреждение застрахованного товара, либо утрату/недостачу, либо невозможность достоверно установить состояние и/или местонахождение (в том числе при сбое учётных/складских систем, отсутствия сканирования, задержке обновления статуса, отсутствии доступа), Страховщик продолжает предоставлять страховое покрытие на период такого неопределённого статуса.

На указанный период ежедневная премия по соответствующим объектам страхования может не подлежать оплате Страхователем.
Период неопределённого статуса начинается с наиболее ранней из дат:
а) фиксации события в Информационных системах Ozon (статус "повреждено", "утрачено", "расхождение", "акт", "претензия", "не найдено", "инвентаризация" и т.п.);
б) получения Страховщиком уведомления о событии от Ozon.
Период неопределённого статуса заканчивается датой наступления первого из оснований:
а) присвоение товара окончательного статуса в Информационных системах Ozon;
б) проведение осмотра и оформление документов, однозначно подтверждающих состояние/объём утраты;
в) принятие Страховщиком решения по страховому событию;
г) истечение предельного срока периода неопределённого статуса — 90 календарных дней.

### 4.4. ПРИОСТАНОВКА И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ

В течение срока действия Программы Страхователь по Договору страхования вправе в одностороннем порядке приостанавливать и возобновлять (в любой момент подключить или отключить) действие страхового покрытия товаров без расторжения Договора страхования в Личном кабинете Страхователя в разделе «Страхование» на платформе Ozon.
Действие страхового покрытия прекращается с 00 часов 00 минут (по московскому времени) суток, следующих за моментом отключения страховой защиты, без прекращения Договора в целом.
В период приостановления (до возобновления действия страхового покрытия) страховая сумма приравнивается к нулю, начисление и списание страховой премии не производится.
Действие страховой защиты возобновляется с 00 часов 00 минут (по московскому времени) суток, следующих за моментом ее подключения в Личном кабинете.

### 4.5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ И ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Страховщик вправе вносить изменения в условия Программы и Договора страхования с предварительным письменным уведомлением.

Предложением Страховщика об изменении условий Программы и Договора страхования признается размещение актуальной редакции изменений в Личном Кабинете на Платформе Ozon при одновременном уведомлении Страхователя. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты публикации данного Предложения об изменении условий в Личном кабинете на Платформе Ozon Страхователь может отказаться от страхования.

Акцептом Программы и Договора страхования на новых условиях считается факт исполнения обязательства по оплате страховой премии по измененным условиям на 31-ый (тридцать первый) календарный день с даты публикации Предложения.

В случае если Страхователь **не согласен** с предложенными изменениями, он вправе отказаться от Договора страхования в Личном кабинете на Платформе Ozon до даты вступления таких изменений в силу путем клика в интерфейсе ЛК визуальной кнопки, означающей отключение страхования и логирования Ozon таких кликов. Договор страхования автоматически становится неактивным. В случае если Страхователь в последующие календарные дни, начиная с 31 (тридцать первого) дня с даты публикации Предложения об изменении условий Программы примет решение о страховании, исполнение обязательства по оплате страховой премии будет считаться принятием Договора страхования на новых условиях.

### 4.6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Договор страхования может быть досрочно расторгнут в одностороннем внесудебном порядке как Страхователем, так и Страховщиком.
Страхователь вправе полностью расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в любое время путем направления уведомления в свободной форме с указанием момента расторжения и номера Договора в виде скан-копии с печатью и подписью Страховщику или Ozon посредством обращения в Личный кабинет не менее, чем за 5 календарных дней до даты расторжения. Если точная дата расторжения договора не указана в уведомлении, Договор страхования считается расторгнутым по истечении 5 календарных дней с момента направления уведомления.

| | |
|---|---|
| | Страховщик вправе расторгнуть Договор страхования в одностороннем внесудебном порядке путем направления Страхователю уведомления через Личный кабинет на Платформе Ozon с предварительным уведомлением не менее чем за 30 календарных дней согласно положениям ст. 958 ГК РФ.<br><br>Страхование по настоящему Договору страхования автоматически приостанавливается:<br>а. с момента расторжения Договора с Ozon;<br>б. с момента прекращения Ozon действий по обеспечению страхования Страхователя из-за процесса расторжения Договора с Ozon - период между инициацией расторжения Договора с Ozon и датой фактического расторжения;<br>в. с момента прекращения договорных отношений между Агентом и Страховщиком. |
| | С момента расторжения Договора страхования обязательства Страховщика по возмещению убытков, возникших после даты расторжения и не покрытых Договором страхования, прекращаются. |
| | |
| | **4.7. ВАЛЮТА ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ И ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ** |
| | Все страховые суммы, лимиты ответственности франшизы, страховая премия и иные суммы указаны в Программе страхования и Договоре страхования в российских рублях. |
| | |
| | **4.8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ** |
| | Предоставляемая Страховщиком и Страхователем друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с предметом настоящего страхования, будет считаться конфиденциальной, Стороны не вправе разглашать полученные сведения. При этом Стороны принимают, что обмен конфиденциальной информацией может осуществляться также с участием Ozon в пределах исполнения Программы.<br>Стороны примут все необходимые и достаточные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной информации третьим лицам.<br>Страховщик вправе предоставить конфиденциальную информацию по мотивированному требованию органа государственной власти или органа местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. |
| | |
| | **4.9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ** |
| | Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Сторонами обязанностей по настоящему Договору страхования, подлежат разрешению путем переговоров.<br>В случае не достижения Сторонами соглашения по спорам и разногласиям они передаются в Арбитражный суд г. Москвы. |
| | |
| | **4.10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** |
| | В рамках настоящей Программы Договор страхования является ничтожным в случаях, предусмотренных законодательством. Договор страхования может быть признан недействительным по требованию Страховщика в следующих случаях:<br>а) при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества;<br>б) иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. |

Приложение №1

к ПРОГРАММЕ «Страхование от массовых повреждений»

Образец договора страхования

ИНГОССТРАХ

«__» _____ 202_ г. г. Москва, Россия

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

**В рамках Программы по страхованию имущества (товаров) Продавца от повреждений, гибели и утраты в период перевозок, технологической обработки и размещения в рамках совершения сделок, связанных с их реализацией через Платформу Ozon.**

Наименование Страхователя "_____"

**№ 452-шаблон/2__**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **Страхователь:** | |
| | **Seller ID:** | |
| **2.** | **Страховщик:** | **Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ»**<br>Россия, 115035, г. Москва, ГСП-7, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2<br>ИНН: 7705042179<br>Тел.: +7 (495) 956-55-55<br>+7 (800) 100-77-55<br>Email: ozon_korp@ingos.ru |
| **2.** | **Выгодоприобретатель:** | Продавец-Страхователь. |
| **3.** | **Агент Страховщика:** | **ООО «Интернет Решения»**<br>123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6<br>ИНН 7704217370 |
| **4.** | **Срок страхования:** | Действие Договора страхования при условии оплаты страховой премии (первого страхового взноса) распространяется на период с 00.00 (по московскому времени) «__» _____ 202_ по 23.59 (по московскому времени) «__» _____ 202_ (обе даты включительно, всего _____ дней, с учетом применения периода ответственности согласно п. 3.5 условиям Программы страхования |
| **5.** | **Объект страхования:** | **Объектами страхования** по Программе являются имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели) Застрахованного имущества.<br><br>**Застрахованным имуществом** (далее – Застрахованное имущество) являются товары (грузы), удовлетворяющие одновременно следующим условиям:<br>а) которые считаются принятыми и фактически находятся в периметре складов (фулфилмент), складов типа РФЦ, МРФЦ, иных складских комплексов, распределительных центров (РЦ), сортировочных центров (СЦ), пунктов выдачи и приёма заказов (ПВЗ и ППЗ), даркстороров, аптек и ветеринарных аптек Ozon (все вместе - в складских объектах); и/или в процессе транспортировки в любом транспорте (в логистике), и/или в |

| | | |
|---|---|---|
| | | периметре иной складской или логистической инфраструктуры, используемых Ozon и/или привлекаемыми им Партнеров Ozon (далее – Периметр Ozon);<br>b) в отношении которых оказываются услуги по продаже со Склада Ozon (работа по схеме FBO) или услуги при продаже со склада Продавца (работа по схеме FBS, не включая rFBS, но включая rFBS товары, которые находятся в Периметре Ozon), согласно Договору с Ozon;<br>c) которые числятся на ID Продавца, указанном в Договоре страхования;<br>d) на которые Цена Продавца установлена менее 5 000 000 рублей 00 копеек за единицу (на момент расчета страховой суммы).<br>В соответствии с условием b) застрахованными являются товары (грузы) Продавца с момента поступления в Периметр Ozon или момента принятия товара или грузового места по приемке, акту об излишках (при наличии) или по выгрузке из Информационных систем Ozon статусов, с указанием наименования и количества принятого товара или количества грузовых мест оформленная в форме на усмотрение Ozon. При этом застрахованными также признаются товары (грузы), принятые по Договору с Ozon до даты заключения Договора страхования, реализованные Страхователем (проданные) и возвращённые Покупателем в Периметр Ozon в период действия Договора страхования.<br><br>В соответствии с условием c) необходимым документом, подтверждающим нахождение товаров на ID продавца, также является выгрузка из Информационных систем Ozon, предоставленная и оформленная в форме на усмотрение Ozon.<br><br>Не являются застрахованными товары (грузы), реализация которых на платформе Ozon запрещена, что установлено Договором с Ozon (при этом если Ozon по соглашению или в порядке уведомления разрешил реализацию и/или размещение и/или доставку определенных категорий Страхователю и/или они фактически находятся в Периметре Ozon, то такие товары (грузы) не являются запрещенными и являются застрахованными), а также являющиеся браком.<br><br>**Под утратой (гибелью) товара (груза) понимается** полная физическая утрата товара (груза), включая хищение, **либо** такое его повреждение, при котором восстановление до состояния, пригодного к использованию/реализации по назначению, объективно невозможно или экономически нецелесообразно (когда стоимость восстановления/приведения в товарный вид равна или превышает действительную (рыночную) стоимость товара на дату события или нецелесообразно ввиду невозможности проведения оценки его состояния, характера повреждений и восстановительных работ). |
| **6.** | **Расторжение:** | Договор страхования может быть досрочно расторгнут в одностороннем внесудебном порядке как Страхователем, так и Страховщиком.<br>Страхователь вправе полностью расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в любое время путем направления уведомления в свободной форме с указанием момента расторжения и номера Договора в виде скан-копии с печатью и подписью Страховщику или Ozon посредством обращения в Личный кабинет не менее, чем за 5 календарных дней до даты расторжения. Если точная дата расторжения договора не указана в уведомлении, Договор страхования считается расторгнутым по истечении 5 календарных дней с момента направления уведомления. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Страховщик вправе расторгнуть Договор страхования в одностороннем внесудебном порядке путем направления Страхователю уведомления через Личный кабинет на Платформе Ozon с предварительным уведомлением не менее чем за 30 календарных дней согласно положениям ст. 958 ГК РФ.<br><br>Страхование по настоящему Договору страхования автоматически приостанавливается:<br>а. с момента расторжения Договора с Ozon;<br>б. с момента прекращения Ozon действий по обеспечению страхования Страхователя из-за процесса расторжения Договора с Ozon - период между инициацией расторжения Договора с Ozon и датой фактического расторжения;<br>в. с момента прекращения договорных отношений между Агентом и Страховщиком.<br>С момента расторжения Договора страхования обязательства Страховщика по возмещению убытков, возникших после даты расторжения и не покрытых Договором страхования, прекращаются. |
| **7.** | Все остальные условия настоящего Договора страхования регламентируются Программой страхования от массовых повреждений» (по страхованию имущества (товаров) Продавца от повреждений, гибели и утраты в период перевозок, технологической обработки и размещения в рамках совершения сделок, связанных с их реализацией через Платформу Ozon), опубликованной на странице https://seller-edu.ozon.ru/ и/или в ЛК Страхователя и/или в других пространствах на Платформе Ozon, включая, но не ограничиваясь: порядок Заявления на страхование, перечень исключений из страхового покрытия, порядок заявления и урегулирования страховых событий, порядок оплаты страховой премии, порядок изменения, расторжения и исполнения Договора страхования.<br><br>Акцептуя услугу по страхованию, Страхователь подтверждает условия Программы страхования и настоящего Договора страхования. | |
| | СПАО «Ингосстрах»<br>_____<br>Доверенность № _____<br><br>_____ _____<br>_____. | |